



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/215/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

עדנה וינברגר
באמצעות ב"כ עוה"ד דב וינברגר
מרחוב גבעת שאול 3 ירושלים

התובעת:

נ ג ד

מנחם שטיין
ע"י ב"כ עוה"ד מרים היילבורן
מרחוב בן יהודה 1 ירושלים

הנתבע:

פסק דין

רקע ותמצית ההליכים

1. עסקינן בבית המשותף ברחוב קוטלר 12 ירושלים הבנוי על חלקה 13 בגוש 30094. הצדדים הינם בעלי דירות בבית.
2. הליך זה התנהל במקור בפני המפקח הבכיר (כתוארו אז) שלומי הייזלר והועבר להמשך דיון בפניי לאחר מינויו לתפקיד הממונה על המרשם. בהתאם להחלטתי בדיון מיום 22.12.15 המשיך ניהול ההליך מהשלב אליו הגיע המפקח הייזלר.
3. במסגרת כתב התביעה טוענת התובעת כי הנתבע ביצע עבודות בניה ללא קבלת הסכמה נדרשת של בעלי דירות בבית - אין בידו הסכמה בכתב של הרוב הנדרש וגם לא כוונסה אסיפה כללית של בעלי הדירות. בהתאם התבקש צו מניעה וכן צו הריסה לבניה שבוצעה. לתובעת טענות כנגד היתר הבניה שניתן לנתבע.
4. הנתבע טען בכתב ההגנה כי בידו הסכמה כדין של רוב בעלי הדירות כנדרש (חלקם כהסכמה על פי דין בגין בניה שביצעו בדירתם) ולא מדובר אלא בניסיון סחיטה של התובעת. טענות התובעת מועלות רק לקראת סיום הבניה ובהתאם התביעה הוגשה בשיהוי.
5. יוער כי במסגרת ניהול ההליכים צורפה הגב' סיגלית סיטון לבקשתה כתובעת נוספת בהליך. אולם, בסמוך לאחר מכן היא ביקשה למחוק את תביעתה וכך נעשה.
6. מטעם הצדדים הוגשו תצהירים חתומים על ידם ודיון לשמיעת ראיות נערך ביום 21.01.14. בעקבות הליך זה נוהל הליך נוסף לחקירת אותם בעלי דירות אשר נתנו הסכמתם לבנייה ביום 14.12.14 ובהמשך ביום 28.06.15 לחקירת נציג רמ"י.
7. לאחר הגשת סיכומי התובעת הוגשה בקשה מטעם הנתבע לצירוף הסכמות של הגב' שמש, פרץ ואיינזובך. המפקח הייזלר קיבל את הבקשה והורה על זימון הגב' הנ"ל למתן עדות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/215/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

בהתאם לבקשת התובעת. עדותן של הנ"ל נשמעה בפניי ביום 24.02.16 (לאחר שלדיון מיום 27.01.16 העדות לא התייצבו) ולאחר מכן הוגשו סיכומי הצדדים בכתב.

8. יש להזכיר עוד כי במקור הוגשה גם תובענה לסעד זמני אשר נדחתה, למעשה, על ידי המפקח הייזלר ביום 04.08.13 בהעדר צירוף של התחייבות עצמית וערבות מצד התובעת על פי ההחלטה האמורה.

9. יוער כי נוהלו בתיק עוד שני דיונים מקדמיים – האחד ביום 12.09.13 בפני המפקח הייזלר והשני ביום 22.12.15 עם העברת התיק לדיון בפניי.

טענות הצדדים בסיכומים

סיכומי התובעת

10. לא היה מקום לאפשר הגשת הראיות הנוספות על ידי הנתבע לאחר הגשת סיכומי התובעת, ודאי כאשר מסמך החתימה היה בידיו עוד לפני בקשה לאורכה שהגיש. מדובר בהתנהלות דיונית פסולה, מה גם שהיא נוגדת את טענתו בכתב ההגנה בדבר קיומה של הסכמה כדין לבניה באותו מועד. ניתנו לנתבע מספר הזדמנויות להציג את ההסכמות שבידו במהלך הדיונים אך הוא חדל מלעשות כן במועדים המתאימים. על הנתבע היתה חובה לקבל את ההסכמות מראש, בטרם הבניה, והמצאת הסכמות מאוחרות מהווה פגיעה בזכויות קניין מהותיות. לטענת התובעת נדרשת החלטה של אסיפה כללית לשם הפעלת הוראות סעיף 71ב(א) לחוק וממילא לא ניתן לקבל "החלטה" במועד שאינו ידוע או עתידי. הסכמת הגב' פרץ, שמש ואיזנבך לא ניתנה במסגרת אסיפה כללית, לא ניתנה במישור הקנייני וממילא לא ניתן לספר "חצאי" דירות מסכימות. ההסכמות שהוצגו הינן הסכמות במישור התכנוני בלבד ולא במישור הקנייני ואין בהן די כדי להצדיק הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לטובת הבניה. מעדותה של גב' רייכמן עולה כי הסכמתה איננה במישור הקנייני וממילא לא שולמו על ידי הנתבע דמי איזון כלשהם. לא ניתן להתבסס על הסכמת מדינת ישראל שכן חתימת פרזות איננה חתימה תקפה – רשות מקרקעי ישראל היא היחידה המוסמכת בהקשר זה. אף אם תספר הסכמת המדינה הרי שבידי הנתבע לכל היותר הסכמות של 10 מתוך 19 דירות בבית. לא עלה בידי הנתבע להוכיח הסכמת בעלי תת חלקה 15 (שטוב) וגם לא קיומה של "הרחבה דומה" בדירתם.

סיכומי הנתבע

11. מדובר בתובענת סרק, קנטרנית שהוגשה בשיהוי ובחוסר תום לב - אין כל נימוק ענייני להתנגדות לבניה ולסירוב לה וגם אין כל זיקה בין דירת התובעת לבין ההרחבה בדירת הנתבע. הוכחה הסכמת בעלים של 15 דירות בבית שחלקם הרכוש המשותף הינו כ- 70%. הסכמה כאמור איננה מחויבת אך במסגרת אסיפה כללית והיא גם יכולה להינתן בכל עת ובכל צורה, לרבות, בעל פה. ממילא ניתן לראות בהסכמה במישור התכנוני גם כהסכמה קניינית בנסיבות דנן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/215/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

סיכומי תשובה

12. עילת התביעה עניינה בהסגת גבות ברכוש המשותף בהעדר הסכמה כדין - אין בכך כל חוסר תום לב. לתובעת חלקים ברכוש המשותף, אין הפרדה לאגפים וגם קיים קשר פיזי בין דירת התובעת להרחבה. גם אין מקום לטענת השיהוי - דרישת התובעת להפסקת הבניה ניתנה עוד בשלבים ההתחלתיים של הביצוע. בעלי תת חלקה 15 לא חתמו על הסכמתם. לא ניתנה הסכמת בעלי דירות במישור הקנייני. לא היה מקום להוסיף חתימות לאחר הגשת הסיכומים.

דיון והכרעה

הרקע המשפטי

13. בטרם נכנס להכרעה הפרטנית הנדרשת בהליך דנן נכון יהיה לסקור בקצרה את הרקע המשפטי הנדרש להכרעה בהליך זה.

14. הכלל הקבוע בחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 הוא כי על מנת לעשות שימוש ייחודי ברכוש משותף יש צורך בקבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית משותף. כך קובע סעיף 62(א) לחוק. כך גם נובע מהוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי. בהתאם, כאשר בעל דירה מבקש לבצע הרחבה לדירתו עליו לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות בבית לביצוע עבודות ההרחבה המבוקשות.

15. סימן ג1 לחוק (הוסף במסגרת "תיקון 18" לחוק) מהווה חריג חקיקתי לכלל זה.

כך קובע סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין כי: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

16. בהתאם להלכות שנפסקו עם השנים הרי שההסכמה של בעלי הדירות (כולם או 3/4 מהם או 60% מהם, בהתאם לנסיבות כאמור) לכל גריעה מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת צריכה להיות מפורשת (רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב פ"ד נה(3) 385, 402 ולסקירת הפסיקה בנדון גם ע"א (מחוזי חי') 1677/05 כרמל נ' ינקוביצי (פורסם בנבו)). הסכמה כנ"ל יכולה להינתן גם בעל פה, אך במקרה שכזה עליה להיות מוכחת בראיות מספיקות (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 2360/07 אילן הורוביץ נ' גיא נחמני (פורסם בנבו), ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרד, פ"ד לא(1) 382, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78 וכן ת"א (חי') 744/05 יואלט נ' אידלברג (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/215/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

17. עוד קובעת ההלכה כי הסכמה כאמור אין הכרח שתתקבל במסגרת אסיפה כללית וניתן גם לקבלה גם במסגרת הסכמות פרטניות של בעלי הדירות. כך נפסק בע"א (י-ם) 1415/00 אברהם נ' אזרד (לא פורסם) - "כחלק ממגמת ההקלה לא נדרשת גם החלטת אסיפה כללית, אלא החלטת בעלי הדירות. החלטה כאמור שלא במסגרת אסיפה כללית אינה צריכה להתקבל על פי הכללים הנוהגים לגבי החלטות האסיפה שהם כללים מורכבים ומסורבלים ובודאי קשים להפעלה כאשר מדובר בבית הכולל דירות רבות. המחוקק לא קבע פרוצדורה מיוחדת להשגת החלטת בעלי הדירות לענין סעיף 71ב' לחוק ואין מקום ליצור פרוצדורה מחייבת ונוקשה בענין זה... עוד יצויין כי האסיפה הכללית היא הפורום הראוי לדון בנושאי ניהול הבית המשותף (סעיף 5א) לתקנון המצוי) וכאין אין אנו עוסקים בענין של ניהול הרכוש המשותף והשימוש בו אלא בענין חד פעמי של שינויים ברכוש המשותף עקב הרחבת דירה".

18. זאת ועוד. בהתאם להוראות ההלכה, לא רק שאין חובה על קבלת ההסכמה במסגרת אסיפה כללית, אלא שהסכמות כאמור אפשר ויתקבלו גם בדיעבד. כך נפסק בע"א (י-ם) 44078-10-12 משה כובאני נ' ישראל לוין (פורסם בנבו) - "מתן הסכמת הדיירים בדיעבד יכולה לרפא את הפגם שנעשה, ואין טעם למנוע את הרחבת הבנייה כאשר נכון למועד מתן ההכרעה בצו המניעה, קיימת הסכמה של בעלי 75% מהבית המשותף, גם אם טרם התגבשה הסכמת קבוצה זו במלואה בשלבים קודמים. במצב זה, מתן צו מניעה יפגע פגיעה קשה ושאינה מוצדקת בזכות הקניין של מבקשי ההרחבה, שלא לצורך" ובמסגרת בר"ע בבית המשפט העליון - "בכל הנוגע לשאלה האם ניתן להידרש להסכמה מאוחרת של הדיירים, נקבע בפסיקתו של בית משפט זה כי ניתן לקבל הסכמת דיירים לפעולה ברכוש המשותף, גם אם זו ניתנת לאחר מעשה" (רע"א 527/14 משה כובאני נ' ישראל לוין (פורסם בנבו)).

19. יוצא, אם כן, כי המחוקק התיר בחקיקה ספציפית פגיעה מסויימת בזכויות הקניין של בעלי דירות בבית משותף - חלף הסכמה של כל בעלי הדירות להצמדה של חלקים מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה פלונית, קבע המחוקק, כאמור, רף נמוך יותר של הסכמת 3/4 מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה או הסכמה של 60% מבעלי הדירות כדי להכשיר בניית ממ"ד או ממ"ק.

20. ויודגש, הוראות תיקון 18 חלות הן לעניין הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם ביצוע הרחבה והן לעניין חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לביצוע ההרחבה (ר' רע"א 11017/08 פל נ' ליבוביץ (פורסם בנבו)).

21. צידה השני של הפחתת רף ההסכמה הנדרש הינה עמידה דווקנית על קיומו של הרוב הנדרש בכדי לאשר בניה מבוקשת. כפי שכבר פסקתי בהרחבה במסגרת תיק 186/12 מתי ולטר ואח' נ' אהרון ישראלי ואח' (פורסם בנבו ובאתר משרד המשפטים) מקום שלא מתקיים רף ההסכמה המינימלי שנקבע בדין, אין המבקש לבנות יכול לחסות בצילו של תיקון 18, וזאת ללא שנדרשת כלל בחינה של נימוקי ההתנגדות לבניה.

22. על יסוד הרקע המשפטי האמור עלינו לבחון, אם כן, את התובענה בהליך זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/215/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

23. ויודגש, למעט טענות בדבר פגיעה בשל עצם הבניה על גבי הרכוש המשותף ללא קבלת הסכמת התובעת, לא מעלה התובעת כל טענה אחרת בדבר פגיעה מהותית בזכויותיה (ר' סעיפים 2 ו-3 לכתב התביעה) וממילא לא הוכיחה קיומה של כל פגיעה כאמור (ר' ראיות התובעת לרבות עדות מר ויינברג בעמוד 1 לפרוטוקול מיום 21.01.14 שורות 32-35). כל טענותיה בכתבי הטענות, בראיות מטעמה, בחקירות הנגדיות ובסיכומים עוסקות בכך בלבד שבוצעה בניה ברכוש המשותף תוך "גזילת" זכויותיה ללא הסכמתה.

בהתאם, ככל שבידי הנתבע הסכמה של הרוב הנדרש של בעלי הדירות הרי שיש לדחות את התביעה. ככל שאין בידו הרוב הנדרש, תהא סיבת ההתנגדות אשר תהא, יש לקבל את התביעה.

24. אולם, בטרם נכנס לניתוח הראיות נכון יהיה להתייחס לטענה מקדמית של הנתבע בדבר שיהוי לכאורה בנקיטת ההליכים על ידי התובעים (ר' לעניין טענה השיהוי ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים פ"ד נז(5) 433; ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר פ"ד מה(3) 749, 756-755; רע"א 8630/05 ניר שיתופי - אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (טרם פורסם)).

25. אין בידי לקבל הטענה האמורה - ראשית, אומנם, התובענה הוגשה לאחר תחילת ביצוע העבודות בדירת הנתבע, אך עוד בטרם אלו הסתיימו והנתבע המשיך בביצוע. שנית, הנתבע ידע, עוד בשלבים מוקדמים של הליכי הרישוי, וודאי הליכי הבניה, על דבר התנגדות התובעת, לרבות, טענתה בדבר העדר הסכמות של רוב נדרש מבין בעלי הדירות לביצוע הבניה. שלישית, התובענה הוגשה בסמוך לאחר קבלת היתר הבניה (כ- 3 חודשים) ופניית התובעת אל הנתבע נעשתה עוד קודם לכן (אף לשיטת הנתבע - ר' סעיף 3 לכתב ההגנה). מאידך, הנתבע התחיל את הבניה באופן מיידי עם קבלת ההיתר - למחרת קבלתו! (ר' סעיף 4 לכתב ההגנה). לא ניתן ללמוד מלוחות הזמנים האמורים כי קיים שימוש לרעה בזכות של התובעת, זניחה של תביעתה וגם לא כל צפייה לגיטימית ראויה להגנה של הנתבע בנוגע לעבודות שביצע ברכוש המשותף. רביעית, ודאי אמורים הדברים כאשר שאלת קיומה או העדרה של הסכמה של רוב נדרש של בעלי הדירות בבית עומדת להכרעה (עובדתית ומשפטית), לרבות בשאלת מועד קבלת אותה הסכמה.

ניתוח הראיות

26. בהתאם למסמכי הרישום (שאינם שנויים במחלוקת) בבית 19 תתי חלקות ובהתאם, כאשר עסקינן בבניה שמטרתה הרחבת דירה (וגם על כך אין מחלוקת, ודאי בנוגע לעיקר הבניה), הרי שלשם הצמדת הרכוש המשותף הנדרש לביצוע הבניה וזכויות הבניה (בהעדר קביעה אחרת בתקנון הבית) נדרשת הסכמה של 15 דירות בבית שאליהן צמודים 2/3 מהרכוש המשותף.

27. מן הראיות שהוצגו בתיק זה עולה כי על הבקשה להיתר בניה חתמו מגישי התוכנית, שוודאי גם מסכימים לה - הנתבע (תת חלקה 14), כולל אמריקה תפארת ירושלים (תתי חלקות 6, 7, 8, 12 ו-18) ומשפ' אטודגי (תת חלקה 10). התובעת איננה חולקת על הסכמת בעלי הדירות הנ"ל (עמוד 3 לפרוטוקול מיום 14.12.14 שורות 5-3).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/215/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

28. על ההיתר חתום גם מר טוקצינסקי (תת חלקה 5). התובעת לא חלקה על דבר קבלת הסכמתו להיתר ולא ביקשה לחקור אותו בנוגע להסכמתו (עמוד 3 לפרוטוקול מיום 14.12.14 שורה 1-2). מאוחר יותר במסגרת ההליך ניתנה לתובעת זכות להעיד את מר טוקצינסקי, על פי בקשה והחלטה מיום 29.04.15, אך היא לא עמדה על זכותה זו (ור' בהרחבה בסעיפים 44 ו-45 להלן הרלבנטיים גם כאן). בהתאם, אין לי אלא לקבוע את הסכמתו של הנ"ל לבניה, גם במישור קנייני.

29. ויודגש, והדברים עוד ידרשו להלן, אין בידי לקבל את טענת התובעת בדבר היות החתימה על היתר הבניה הסכמה תכנונית בלבד. כאמור לעיל, בהתאם להוראות ההלכה, ההסכמה הנדרשת על פי תיקון 18 לחוק יכולה להינתן אף בעל פה ככל שהיא מוכחת בראיות מספיקות. חתימת אדם על תוכניות בניה מפורטת, ודאי כאשר החותם גם קיבל הסבר מפורט בנוגע לבניה המתוכננת והשלכותיה, מהווה ראיה מספיקה לקיומה של הסכמה גם במישור הקנייני (ר' עמוד 2 לפרוטוקול מיום 21.01.14 שורות 19-24, הצהרת המחתימים על גבי היתר הבניה עצמו וכן עדות הגב' רייכמן בעמוד 2 לפרוטוקול מיום 14.12.14 שורות 17-18). כל הטוען אחרת עליו הנטל ובהעדר חקירה כאמור על החותם על המסמך אין לי אלא לקבל את הסכמתו גם במישור הקנייני. הדברים נכונים גם לגבי החותמים האחרים על היתר הבניה וכפי שיפורט עוד להלן.

30. על היתר בניה חתומה הגב' טובה רייכמן (תת חלקה 4). התובעת חלקה על קיומה של הסכמה קניינית של הגב' רייכמן לבניה וביקשה לזמנה למתן עדות. עדותה של הגב' רייכמן אך ביססה את הסכמתה לבניה - היא מאשרת, מספר פעמים בעדותה, את דבר הסכמתה בעבר לבניה המבוקשת (ר' עמוד 1 לפרוטוקול מיום 14.12.14 שורות 43-45; עמוד 2 שורות 3 ו-17-18) וגם את דבר הסכמתה הנוכחית, לרבות, במפורש, במישור הקנייני (עמוד 2 שורות 9-10).

31. על היתר בניה חתומים גם ה"ה יצחק פרץ, בנימין אייזנברג וליאור חיים שמש.

32. בדיון מיום 14.12.14 הודיעה התובעת כלהלן - "משפ' אייזנברג, תתי חלקות 2-3, אני לא חולק כי הם חתמו על היתר הבניה שקיים בתיק ואיני מבקש לחקור אותם...לגבי תת חלקה 16, משפ' פרץ, אני לא חולק על כי הם חתמו על היתר הבניה שקיים בתיק ואיני מבקש לחקור אותם" (עמוד 2 שורות 45-46 ועמוד 3 שורות 6-7).

33. בכל הקשור לחתימת מר שמש (תת חלקה 1) על גבי היתר הבניה הסכימה התובעת לקבל את תצהיר מטעמו כלשונו (עמוד 2 לפרוטוקול מיום 14.12.14 שורות 36-38). מתצהיר זה עולה כי מר שמש אישר לנתבע "לבנות כאוות נפשו".

34. על אף ההצהרות הברורות האמורות בפרוטוקול הדיון, במסגרת הסיכומים מטעמה מיום 16.07.15 טענה התובעת כי יש לייחס הסכמה של החותמים בלבד ובהתאם לחשב רק מחצית דירה (לאור חתימת אחד מבין שני בעלי הדירה הרשומים בנסח). לאור בקשת הנתבע התיר המפקח הייזלר כאמור זימון למתן עדות של הגברות פרץ, שמש ואייזנברג.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/215/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

35. מעדותן של הנ"ל עולה הסכמתן לבניה שבוצעה, גם במישור הקנייני. כך עולה ממוצג נ/1 שלא נסתר – "אין לנו כל התנגדות לבניה כנ"ל. ואנו מצרפות את חתימתנו לחתימות שנחתמו ע"י הבעלים שלנו בזמנו על היתר הבניה". כך עולה מעדות הגב' אייזנבך (עמוד 1 לפרוטוקול מיום 24.02.16 שורה 27 ובעמוד 2 שורה 17). אומנם, ניכר היה כי הגב' אייזנבך היתה מבולבלת בעדותה. אולם, תוצאתה הסופית הברורה של החקירה היתה כי "היום אני עדיין מסכימה לבנייה. אם חתמתי אז חתמתי" (עמוד 2 שורה 33). כך עולה מעדות הגב' שמש (עמוד 2 שורות 37-38 ו-42) ובמפורש – "אני יודעת שהוא בנה על שטח משותף. אני על החלק שלי מוותרת" (עמוד 3 שורה 13). כך עולה מעדות הגב' פרץ (עמוד 4 שורות 16, 18 ו-21), ובמפורש בנוגע להסכמתה הקניינית בנוגע לרכוש המשותף (עמוד 4 שורות 34-37).

36. למעשה, עדותן של הנ"ל כלל לא נדרשה בהליך מטעם הנתבע שעה שדי היה בחתימת בבעליהם על גבי היתר הבניה כדי להסיק קיומה של הסכמה בנוגע לדירה בכללותה – ראשית, כאמור, על פי ההלכה די בהסכמה בעל פה. בנסיבות הן חותם אחד מבני זוג על בקשה להיתר, ניתן להסיק דבר קיומה של הסכמה גם של בן הזוג האחר, וזאת כל עוד לא הוכח אחרת. הנטל היה על התובעת להראות כי הסכמת הבעלים ניתנה ללא קבלת הסכמת בנות זוגן. שנית, הסכמת התובעת לקיומה של הסכמה וחתימה על היתר הבניה התייחסה ל"משפחות" רלבנטיות ולא לחותמים (ר' במפורש בפרוטוקול הדיון מיום 14.12.14 אליו הפניתי לעיל). דווקא טענת התובעת בסיכומים מיום 16.07.15 מהווה הרחבת חזית ביחס להסכמה העובדתית המפורשת כאמור. כך גם אמורים הדברים לגבי טענתה בסיכומים המעודכנים בנוגע לעדויות הגברות הנ"ל (שממילא נדחתה כאמור).

37. לפיכך, בידי הנתבע הסכמות גם של בעלי תתי חלקות 1, 2, 3 ו-16.

38. על גבי היתר בניה חתומה מדינת ישראל ע"י משרד הבינוי והשיכון באמצעות פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ כמסכימה לתוכנית הבניה בנוגע ליחידה שבבעלותה (תת חלקה 19).

39. התובעת חלקה על תוקפה של החתימה האמורה. אולם, במסגרת מסכת הראיות בתיק זה הוכחה קבלת הסכמת תת חלקה 19 כדין. כך עולה מעדות נציג רמ"י בדיון מיום 28.06.15 כי מדובר בקרקע פרטית אשר נרכשה על ידי חברת פרזות מטעם משרד השיכון ובניהולה של האחרונה, ללא כל קשר לרמ"י (ר' עמוד 1 שורות 27-30 ובעמוד 2 שורות 4 ו-16). עדות זו לא נסתרה בדבר – לא עובדתית ולא משפטית. כך עולה ממכתב משרד הבינוי מיום 02.02.15 שהוגש על ידי התובעת המורה כי: "בתאריך 17/10/12 ארבעה דיירים קיבלו רשיון בניה לתוספת בניה בהנף אחד וקיבלו את חתימת חברת פרזות שאין לה התנגדות לבצע התוספת המבוקשת. החברה מנהלת עבור המדינה את הדירה ורשאת לחתום בשם המדינה על הסכמה מסוג זה. תוספת הבניה בוצעה על הגינה שהינה רכוש משותף של כלל הדיירים" – מדובר בהסכמה תכנונית וקניינית ברורה וחד משמעית.

ויוודגש, על אף החלטת המפקח הייזלר בגמר הדיון מיום 28.06.15 אשר איפשרה לתובעת לבקש לזמן לעדות נציג של חברת פרזות, בחרה התובעת שלא לעשות כן בהודעתה מיום 30.06.15, ובהתאם לא נסתרה עמדת המדינה כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/215/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

40. לפיכך, בידי הנתבע הסכמה גם של בעלי תת חלקה 19.
41. המחלוקת היחידה שנותרה בין הצדדים, והתחדדה גם בסיכומים מטעמם, הינה בנוגע להסכמת ה"ה שטוב (תת חלקה 15). בתחילה טען הנתבע כי יש לראות בה"ה שטוב כמסכימים לבקשה בשל קיומה של הרחבה דומה בדירתם ובהמשך טען לקיומה של הסכמה בפועל. התובעת מכחישה קיומה של הסכמה.
42. מתוך הראיות שהוצגו בתיק זה עולה כי הדין בשאלת הסכמת ה"ה שטוב הינו הוא עם הנתבע.
43. ראשית, קיים מסמך מיום 27.06.15 במסגרתו אישר שטוב בהוספת כיתוב וחתימת ידו על גבי חתימות בעלי הדירות האחרים בהיתר הבניה כי "הח"מ לא מתנגד לתוספת הבניה". ויוער, הסכמה כאמור הוצגה ערב ישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 28.06.15.
44. שנית, לתובעת ניתנה הזכות להעיד את מר שטוב בהתאם לבקשתה והחלטת המפקח מיום 29.04.15. אף על פי כן, עדותו של הנ"ל לא נשמעה בהליך. התובעת בחרה שלא לבקש דבר בנוגע לעדותו של הנ"ל בישיבת ההוכחות מיום 28.06.15, לאחר שהוגשה הסכמתו הכתובה כאמור, ועתרה בגמר אותו הדיון להגשת סיכומים (עמוד 2 שורה 24).
- ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). אין כל הסבר מצד התובעת מדוע ויתרה על זכות מוקנית להעיד את מר שטוב, ודאי לאור קיומו של אישור והסכמה בכתב לבניה ולאור החשיבות המהותית לעניין רף מספר ההסכמות הנדרש בדין.
45. יוצא, אם כן, כי קיים מכתב הסכמה, בידי התובעת היתה זכות בדין לחקור את נותן ההסכמה והיא בחרה שלא לעמוד על זכותה זו, לא ליתן כל הסבר וגם לא להגיש כל בקשה אחרת. בהתאם, כל שנותרה בפני היא הסכמה שלא הופרכה.
46. גם בנוגע למר שטוב, כפי שנקבע לעיל בנוגע לבעלי דירות נוספים, הרי שבהעדר ראייה אחרת מטעם התובעת, וכאמור היא לא עמדה על זכותה להעיד את הנ"ל, וגם לא עתרה לזימון אשתו למתן עדות, הרי שניתן לראות בהסכמתו ככזו אשר מגלמת בחובה הסכמה של כל בעלי הזכויות בדירה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/215/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

47. לבד מכל ההסכמות כאמור הרי שממילא גם הוכח כי התקיימה אסיפת דיירים בנוגע לבניה המבוקשת. כך עולה מעדות הנתבע (עמוד 2 לפרוטוקול מיום 21.01.14 שורות 11-21). כך עולה מעדות הגב' רייכמן – "כן, זה היה אצל מר הקר. הנתבע היה באספה הסביר את מה שהסביר. הנתבע הראה שם תכניות והבנו שזה לא מפריי לנו אז חתמתי. אני לא זוכרת לגבי הבעלות" (עמוד 2 לפרוטוקול מיום 14.12.14 שורות 21-22). כך גם מאשרת הגב' פרץ (עמוד 4 שורות 41-43).

48. זאת ועוד. משך כל השנים שחלפו מאז ביצוע הבניה, אף לא אחד מבעלי הדירות האחרים בבית (לבד מהגב' סיטון שהצטרפה להליך והסירה את תביעתה בסמוך לאחר מכך) הצטרף לתובענה, התנגד להרחבה בכל דרך או טען כל טענה אחרת כנגד הנתבע או מי מבעלי הדירות האחרים אשר הרחיבו את דירתם. בהקשר זה לא הובא לעדות מטעם התובעת ולו אחד מאותם 3 בעלי דירות נוספים אשר לא נתנו את הסכמתם לבניה. למעשה, גם התובעת עצמה לא העידה בהליך זה, ללא כל הסבר, ובהתאם אין בפניי, ולו עדות אחת של מי מבעלי הדירות בבית אשר מתנגד לבניה. יש באמור לחזק באופן משמעותי את ההכרעה שלעיל בדבר קיומה של הסכמה לבניה שביצע הנתבע כאמור.

סיכום

49. לאור כל האמור לעיל יוצא כי הוכח שבידי הנתבע הסכמות של 15 מתוך 19 בעלי דירות בבית (תתי חלקות 1-8, 10, 12, 14-16, 18 ו-19) לדירותיהם צמודים 400/555 חלקים מהרכוש המשותף (72% מהרכוש המשותף). גם לא הוכחה התנגדות של מי מבעלי הדירות האחרים.

50. בכך עומד הנתבע בתנאי תיקון 18 לחוק המקרקעין ונימוק ההתנגדות היחיד שהועלה בהליך זה נדחה.

51. בהתאם אני מורה על דחיית התביעה.

52. לאור ההתנהלות הדיונית של הצדדים בהליך זה והתמשכות ההליכים, בתרומה הדדית של שני הצדדים, בהתחשב גם בעובדה כי, בסופו של יום, רק במסגרת ההליך התקבלה הסכמה של רוב בעלי הדירות הנדרש (ר' דיון לעיל בעיקר בנוגע להסכמת שטוב) ובכך שהנתבע היה מיוצג רק בשלבים מתקדמים של ההליך, אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ד תמוז תשע"ו, 20 יולי 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים